

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Código Civil

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, localiza primero la materia en el mapa (p. ej., fuentes del ordenamiento, alimentos, sociedad de gananciales). Después repasa las reglas en las secciones. Finalmente, verifica cada requisito o regla en la literalidad de los artículos referenciados (mantén trazabilidad artículo↔regla).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes del ordenamiento jurídico	1	Define cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español: ley, costumbre y principios generales del derecho.
Alimentos concurrentes y preferencia	145	Regula el reparto del deber de alimentos cuando varios alimentistas reclaman a la vez a la misma persona obligada sin fortuna suficiente.
Modificación por circunstancias graves y alteración de causas	272	Contempla la procedencia de resolución motivada cuando existan circunstancias graves desconocidas o alteración de las causas tenidas en cuenta.
Opción del propietario y afianzamiento de réditos	519	Si el propietario opta por la opción indicada, debe afianzar el pago de los réditos.
Sustituciones fideicomisarias y legítima	782	Establece la prohibición de gravar la legítima en sustituciones fideicomisarias, con la excepción prevista para hijos con discapacidad.
Sociedad de gananciales: inicio y capitulaciones	1345	Determina el momento de inicio de la sociedad de gananciales: celebración del matrimonio o, posteriormente, pacto en capitulaciones.
Enajenación en enfiteusis: licencia/aviso y laudemio	1646	Limita el reclamo del laudemio por el dueño directo en determinados supuestos, y fija un plazo vinculado a la inscripción registral.
Medidas de apoyo en la sucesión	1057	Ordena que, si el coheredero tiene dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido en ellas.
Derogación expresa	1920	Se indica que el artículo 1920 está derogado.

3. Fuentes del ordenamiento jurídico (arts. 1)

Contenido de las fuentes

- El ordenamiento jurídico español se funda en la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
- Estas fuentes delimitan el modo en que se integra el derecho aplicable.

4. Alimentos cuando hay concurrencia de reclamantes (arts. 145)

Orden de preferencia y excepción

- Si dos o más alimentistas reclaman a la vez y la persona obligada no tiene fortuna suficiente, se guarda el orden del artículo anterior.
- Excepción: si concurren cónyuge y un hijo sujeto a patria potestad, el hijo será preferido.

5. Modificación por circunstancias graves y cambio de causas (arts. 272)

Resolución motivada

- Procede, mediante resolución motivada, si existen circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció.
- También procede si se alteran las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta.

6. Régimen de opción del propietario y afianzamiento (arts. 519)

Condición para la opción

- Si el propietario opta por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos.
- El afianzamiento opera como requisito para esa opción.

7. Sustituciones fideicomisarias y legítima (arts. 782)

Prohibición y excepción

- Las sustituciones fideicomisarias no pueden gravar la legítima.
- Excepción: pueden gravarla si se establecen en los términos del artículo 808 en beneficio de hijos en situación de discapacidad.

8. Gananciales: inicio en el matrimonio o en capitulaciones (arts. 1345)

Momento de comienzo

- La sociedad de gananciales empieza en el momento de la celebración del matrimonio.
- Posteriormente puede empezar al tiempo de pactarse en capitulaciones.

9. Enfiteusis: licencia/aviso y límite temporal para reclamar laudemio (arts. 1646)

Efecto de la licencia o del aviso previo

- Si el enfiteuta obtiene licencia para la enajenación o da el aviso previo, el dueño directo no puede reclamar el pago de laudemio salvo dentro del año siguiente.
- El límite se mide desde el día en que se inscriba la escritura en el Registro de la Propiedad.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Reclamación del laudemio (enfiteusis) tras enajenación con licencia/aviso	1 año	1646

11. Cierre de repaso

Cuando termines, revisa en la literalidad cada regla estudiada (especialmente la preferencia en alimentos, la resolución motivada y el afianzamiento). Así asegurarás que interpretas correctamente los requisitos y el momento de aplicación conforme a los artículos indicados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.